SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3019476 - RN (2025/0307454-8)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
AGRAVANTE	:	PAULO MEDEIROS NETO
ADVOGADO	:	FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS - RN004218B
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE INSUMO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AFASTAMENTO COM BASE EM DADOS DE CELULAR DECLARADOS ILÍCITOS NA PRÓPRIA AÇÃO REVISIONAL E NA FAMA DE TRAFICANTE NO MEIO POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.

2. Se a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa da minorante, com mais razão não é idôneo o afastamento do redutor com base na mera fama de traficante que o acusado teria no meio policial, desacompanhada de registro de incursões pretéritas apuradas ou de um mínimo de provas, sobretudo quando se trata de réu primário e de bons antecedentes.

Documento eletrônico VDA61526470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:47:04
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2026. Código de Controle do Documento: 82762b5c-bb52-460c-9ac0-e448bcc7dee7

3. A prova declarada ilícita é inadmissível no processo e deve ser desentranhada; não pode, por isso, servir de fundamento para nenhum juízo desfavorável ao acusado, inclusive na dosimetria da pena.

4. Não incide a Súmula n. 7 do STJ quando o exame da controvérsia prescinde do reexame de provas e basta a revaloração jurídica de fatos incontroversos, expressamente descritos no acórdão recorrido e nas demais decisões proferidas na própria ação.

5. Agravo regimental provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo regimental para dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 03 de novembro de 2026.

Ministro ROGERIO SCHIETTI
Relator

Documento eletrônico VDA61526470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:47:04
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2026. Código de Controle do Documento: 82762b5c-bb52-460c-9ac0-e448bcc7dee7

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3019476 - RN (2025/0307454-8)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
AGRAVANTE	:	PAULO MEDEIROS NETO
ADVOGADO	:	FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS - RN004218B
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE INSUMO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AFASTAMENTO COM BASE EM DADOS DE CELULAR DECLARADOS ILÍCITOS NA PRÓPRIA AÇÃO REVISIONAL E NA FAMA DE TRAFICANTE NO MEIO POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.

2. Se a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa da minorante, com mais razão não é idôneo o afastamento do redutor com base na mera fama de traficante que o acusado teria no meio policial, desacompanhada de registro de incursões pretéritas apuradas ou de um mínimo de provas, sobretudo quando se trata de réu primário e de bons antecedentes.

Documento eletrônico VDA61526659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:59
Código de Controle do Documento: f126c5c4-5046-4059-b6d8-93a9a5023867

3. A prova declarada ilícita é inadmissível no processo e deve ser desentranhada; não pode, por isso, servir de fundamento para nenhum juízo desfavorável ao acusado, inclusive na dosimetria da pena.
4. Não incide a Súmula n. 7 do STJ quando o exame da controvérsia prescinde do reexame de provas e basta a revaloração jurídica de fatos incontroversos, expressamente descritos no acórdão recorrido e nas demais decisões proferidas na própria ação.
5. Agravo regimental provido.

RELATÓRIO

PAULO MEDEIROS NETO interpõe agravo regimental contra decisão de minha relatoria em que, reconsiderada a decisão da Presidência desta Corte Superior (fls. 1.689-1.690), conheci do agravo a fim de negar provimento ao seu recurso especial (fls. 1.722-1.725).

Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, *caput* e § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006, a pena 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais mula.

Em revisão criminal, o Tribunal de origem absolveu o réu do crime do art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006 e desclassificou a conduta do art. 33, § 1º, I, para a do art. 278 do Código Penal. No AREsp n. 2.269.853/RN, mantive a absolvição, reconheci a tipicidade da conduta do art. 33, § 1º, I, da Lei de Drogas e determinei à Corte estadual que prosseguisse no julgamento do pleito remanescente da revisão – a causa de diminuição do art. 33, § 4º – e realizasse nova dosimetria. O Tribunal de origem, então, julgou improcedente o pedido revisional remanescente, o que ensejou o recurso especial.

Neste regimental, a defesa sustenta que não pretende o reexame de provas, mas a revaloração jurídica de fatos incontroversos, de modo a afastar a Súmula n. 7 do STJ.

Reitera que a minorante foi afastada com base em informações extraídas do celular do agravante, prova cuja ilicitude foi reconhecida no próprio acórdão que julgou parcialmente procedente a revisão criminal, e na circunstância de ele ser

Documento eletrônico VDA61526659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:59
Código de Controle do Documento: f126c5c4-5046-4059-b6d8-93a9a5023867

conhecido da polícia, que não é fundamento idôneo. Afirma que o agravante era primário, de bons antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas e tinha em seu poder apenas 2 frascos de "loló".

Pede a submissão da controvérsia ao órgão colegiado e a aplicação da minorante no patamar máximo.

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte apresentou contrarrazões às fls. 1.750-1.755.

VOTO

Em reanálise dos autos à luz das ponderações trazidas pelo agravante, entendo ser o caso de dar provimento ao agravo.

Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.

A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: "Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida." (**AgRg no AgRg no AREsp n. 2.458.375/RS**, Rel. Ministro **Ribeiro Dantas**, 5ª T., DJe 13/11/2023).

O Tribunal de origem, em revisão criminal, manteve a não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme abaixo (fls. 1.604, grifei):

> Vê-se, assim, que a pretensa aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas é inaplicável na espécie, o que foi devidamente justificado no acórdão condenatório. Isso porque **os elementos constantes nos autos informam acerca da dedicação do requerente à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes.**
> Consta no julgado desta Corte que "***a variedade de informações contidas no celular do acusado (imagens de material entorpecentes numa quantidade considerável, diálogos e audio***

Documento eletrônico VDA61526659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:59
Código de Controle do Documento: f126c5c4-5046-4059-b6d8-93a9a5023867

> ***sobre negociações ilícitas) (...) além de ser conhecido no âmbito policial como traficante são fatores relevantes a comprovar a anarcotraficância"*** **e, por consectário a dedicação do pleiteante atividades criminosas.** Com efeito, a despeito da primariedade e dos antecedentes favoráveis, não faz jus à incidência do tráfico privilegiado.
> Com efeito, inexistindo manifesta ilegalidade, alterar o convencimento exarado demanda uma incursão incabível nos elementos probantes.

Pela leitura dos trechos acima, verifico que a Corte *a quo* manteve a não incidência do redutor com base **nas informações contidas no celular do acusado e no fato de ele ser conhecido pelos policiais pela prática da narcotraficância**.

Todavia, faço lembrar que, em sessão ocorrida no dia 10/8/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do **REsp n. 1.977.027/PR** (Rel. Ministra Laurita Vaz) - submetido ao rito dos recursos repetitivos -, fixou a seguinte tese:

> É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

O Supremo Tribunal Federal também possui idêntica compreensão acerca da matéria. Exemplificativamente, cito, por todos, o **HC n. 173.806/MG**, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (DJe 9/3/2020), cujo acórdão ficou assim ementado:

> PENA - FIXAÇÃO - ANTECEDENTES - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA.
> O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade.
> PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 - ATIVIDADES CRIMINOSAS - DEDICAÇÃO - PROCESSOS EM CURSO.
> Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, se a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa da minorante, com mais razão não é idôneo o afastamento do redutor ante a mera existência de

Documento eletrônico VDA61526659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:59
Código de Controle do Documento: f126c5c4-5046-4059-b6d8-93a9a5023867

notícias informais acerca da prática da narcotraficância, sem menção a registro de possíveis incursões pretéritas que tenham sido apuradas pela autoridade policial ou a respeito das quais se tenha produzido um mínimo de provas, especialmente na hipótese de acusado primário e sem antecedentes. Nesse sentido:

> 1.A existência de procedimentos infracionais por tráfico de drogas e por ter sido abordado duas vezes no mesmo dia, sendo preso, após ser apontado em denúncias anônimas, não leva à conclusão de que o paciente se dedique a atividade criminosa, até porque a presente quantidade de drogas não é excessiva, o paciente é primário e sem antecedentes e a pena-base foi fixada no piso mínimo.
> 2.Agravo regimental improvido.
> (AgRg no HC n. 671.690/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/9/2021).

Em relação aos dados obtidos do celular do agravante, constato que o mesmo Tribunal, na mesma revisão criminal, ao julgar parcialmente procedente o pedido, **havia declarado ilícita a prova extraída do celular do réu** e, por isso, o absolvera do crime do art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos (fls. 1.434-1.435, destaquei):

> Isso não bastasse, de acordo com a decisão que deferiu a representação policial (Id. Num. 9270621 - Pág. 17) e as ordens de busca e apreensão constantes nos autos (em especial a inserta no Doc. Id. Num. 5120426 – Pág 3), **não havia comando judicial autorizando, ainda que genericamente, quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos registrados em aparelhos celulares** que fossem eventualmente apreendidos na diligência.
> Mesmo que superado fosse o entendimento sobre a imprescindibilidade da apreensão de drogas, **a prova utilizada como elemento central de convicção da sentença e acórdão condenatórios é ilícita**. Nesse sentido:
> [...]
> Nesse cenário, não tendo sido apreendidos narcóticos e, por consequência, não realizado qualquer tipo de exame químico-toxicológico, **aliado à subtração das provas ilícitas**, torna-se imperativa a desconstituição do decreto condenatório, razão pela qual, nos termos do art. 626, caput, do Código de Processo Penal, absolvo o requerente da acusação de tráfico de drogas.

No recurso especial do Ministério Público (AResp n. 2.269.853/RN), mantive a absolvição pelo crime do art. 33, *caput*, da Lei de Drogas, apenas reconheci a tipicidade da conduta do art. 33, § 1º, I, da mesma lei e determinei que

Documento eletrônico VDA61526659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:59
Código de Controle do Documento: f126c5c4-5046-4059-b6d8-93a9a5023867

a Corte estadual examinasse a causa de diminuição do § 4º e refizesse a dosimetria. Nada se decidiu, ali, que restaurasse a validade dos dados extraídos do aparelho celular.

Assim, ao contrário do que constou do acórdão recorrido, não houve, no próprio Tribunal de origem, a afirmação da "legalidade do conjunto probatório" quanto a esse ponto, mas o oposto: o **reconhecimento de que o conteúdo do celular foi obtido sem autorização judicial e deveria ser subtraído do acervo**. Não é possível, então, que a mesma prova, imprestável para a condenação, volte a ser utilizada, na terceira fase da dosimetria, para recusar ao réu a causa especial de diminuição de pena.

Portanto, à ausência de fundamento suficiente para justificar o afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, **deve o recurso especial ser provido, a fim de aplicar, em favor do acusado, o referido benefício**.

No que tange ao *quantum* de redução de pena, considero, dentro do livre convencimento motivado e à luz das peculiaridades do caso concreto, ser suficiente e adequada a diminuição da reprimenda no patamar de 2/3, uma vez que a apreensão se limitou a 2 frascos de "loló" e não há, nos autos, elemento idôneo que autorize fração menor. Caberá ao Tribunal de origem, que detém os dados da dosimetria, redimensionar a pena relativa ao crime do art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006 e examinar o regime inicial de cumprimento e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo

À vista do exposto, **dou provimento ao agravo regimental** para, reformada a decisão de fls. 1.722-1.725, dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3, em relação ao crime do art. 33, § 1º, I, da mesma lei, e determinar ao Tribunal de origem que redimensione a pena e examine o regime inicial de cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Documento eletrônico VDA61526659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:59
Código de Controle do Documento: f126c5c4-5046-4059-b6d8-93a9a5023867

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0307454-8 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no AgRg no AREsp 3.019.476 / RN**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 01001751220158200109 08086608820188200000 10017512201582001 09 202203999716 808660882018820000 0

EM MESA JULGADO: 03/11/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro **ROGERIO SCHIETTI**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	PAULO MEDEIROS NETO
ADVOGADO	:	FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS - RN004218B
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	PAULO MEDEIROS NETO
ADVOGADO	:	FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS - RN004218B
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental para dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA61454312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/11/2026 20:38:40
Código de Controle do Documento: D2C302C2-EC5E-4E5D-B88D-DDA5DE5B0170